

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5091902-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE SÃO GONÇALO

SUSCITADO: JUIZO DO 6º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PORTARIA TRF2-PTC-2023/00214, DE 22/08/2023. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito de competência e determinar o processamento da ação nº 5003236-12.2024.4.02.5117 pela 3ª Vara Federal de São Gonçalo, que é o Juízo suscitante. Considerando-se que os autos já se encontram na 3ª Vara Federal de São Gonçalo, não é necessário determinar a redistribuição. Oficiem-se os Juízos suscitante e suscitado para ciência. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2025.

5091902-37.2024.4.02.5101

510014814221 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5091902-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE SÃO GONÇALO

SUSCITADO: JUIZO DO 6º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado nos autos do **Processo nº 5003236-12.2024.4.02.5117**, inicialmente distribuídos ao Juízo da 3ª Vara Federal de São Gonçalo, suscitante, o qual os redistribuiu ao 6º Núcleo de Justiça 4.0, suscitado, por entender pela existência de prevenção em relação ao **Processo nº 5010442-82.2021.4.02.5117**, demanda anterior com pretensão material que englobava o pedido mais recente.

Com efeito, a ação nº 5010442-82.2021.4.02.5117 foi distribuída para o então 3º Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Gonçalo, posteriormente transformado em 6º Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que proferiu sentença, parcialmente reformada pela 2ª Turma Recursal, em julgamento que julgou extinto sem resolução sem mérito o pedido de **revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 154.085.692-2**, mediante o reconhecimento, como de tempo especial, do período de **14/10/2002 a 12/11/2010**.

Após a redistribuição, no **evento 10, DESPADEC1** dos autos de origem, o 6º Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro declarou-se incompetente também, aduzindo não deter competência territorial funcional para processar e julgar demandas oriundas da Subseção Judiciária Federal de São Gonçalo, de modo que determinou que os autos fossem restituídos à 3ª Vara Federal de São Gonçalo.

Foi então que o Juízo da 3ª Vara Federal de São Gonçalo suscitou conflito negativo de competência, o qual foi remetido ao e. Tribunal Regional Federal 2ª Região.

Durante o processamento pela 10ª Turma Especializada do Tribunal, o Ministério Público Federal (MPF) opinou no sentido do reconhecimento da competência do Juízo da 3ª Vara Federal de São Gonçalo (**evento 6, PARECER1**).

No julgamento de **evento 15, RELVOTO1**, os autos foram encaminhados para distribuição a uma das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Dispensada a intimação do suscitado, na forma do art. 955, parágrafo único, da Lei Adjetiva.

É o breve relato. Passo a proferir o Voto.

VOTO

Como relatado, o Juízo suscitante reconheceu a prevenção em relação ao Processo nº 5010442-82.2021.4.02.5117.

A respeito da prevenção, sabe-se que ocorre quando mais de um juízo for competente para julgar um litígio, fixando-se a competência no primeiro deles que tiver contato com uma ação que o debata.

Desta feita, a prevenção é regra de fixação de competência que opera quando existem dois ou mais juízos de igual competência *in abstracto* e com jurisdição cumulativa para processar e julgar uma causa. A identificação daquele que conduzirá o processo *in concreto* se dará a partir da aplicação de tal regra.

Na lição de Cassio Scarpinella Bueno:

“A palavra ‘prevenção’ e as locuções ‘prevenção de juízo’ e ‘juízo preventivo’ devem ser entendidas como a fixação concreta da competência de um entre outros juízos competentes em abstracto.” (destaques no original)

(SCARPINELLA BUENO, Cássio. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2, t. I. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014)

Assim, para haver prevenção, é indispensável que se tratem de dois ou mais juízes **concomitante e igualmente competentes**.

O presente caso, portanto, não se amolda à regra geral da prevenção, porquanto não se está diante de dois juízos que sejam abstratamente competentes para a cognição da lide.

Deveras, de acordo com artigo 1º, I, da Portaria TRF2-PTC-2023/00214, de 22/08/2023, os Núcleos de Justiça 4.0 especializados em matéria previdenciária detêm competência territorial-funcional, no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em relação aos processos oriundos da 1ª Vara Federal de Itaperuna, da 1ª Vara Federal de Macaé, da 1ª Vara Federal de Magé e da 2ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia.

No caso dos autos, a presente demanda foi proposta quando a competência territorial funcional dos Núcleos 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro não mais abrangia a Subseção de São Gonçalo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESOLUÇÃO TRF2-RSP-2023/00033. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, por entender que o presente processo versa sobre o pedido de correção do saldo de FGTS, com a aplicação do INPC ou do IPCA, matéria esta que o este Juízo não mais possui competência, cabendo às demais varas cíveis. 2. No curso do processo originário foi certificada a existência de prevenção, tendo em vista um processo idêntico, de nº 5046478-06.2023.4.02.5101, julgado pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas judiciais (falta de preparo). 3. Com efeito, havendo extinção do processo, sem resolução do mérito, ainda que em razão do cancelamento da distribuição, fica preventivo o juízo para conhecer da nova ação calcada na mesma pretensão de direito material, ante a previsão do artigo 286, II, do CPC, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4. Ocorre que, no período entre a sentença extintiva do primeiro processo e o ajuizamento da presente ação, entrou em vigor a Resolução TRF2-RSP-2023/00033, de 3 de agosto de 2023, que alterou a competência do Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, in verbis: Art. 24. As Varas Previdenciárias (9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª e 31ª Varas Federais) detêm competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência Social, observado o disposto no art. 48. 5. A partir da Resolução TRF2-RSP-2023/00033 houve uma modificação na competência do Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro no que diz respeito à matéria, restringindo, portanto, a competência do juízo às matérias que envolvam benefícios previdenciários. Trata-se de modificação de competência fixada segundo critério absoluto, o que afasta a prevenção, sendo, portanto, incompetente o Juízo Suscitante para processar e julgar a demanda em razão da matéria. 6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (20ª Vara Federal do Rio de Janeiro). DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 7a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito de competência para declarar competente o Juízo Suscitado (20ª Vara Federal do Rio de Janeiro), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Conflito de Competência (Turma), 5017858-

É certo que a regra da prevenção visa, dentre outros propósitos, solucionar a problemática relativa à nova propositura de uma demanda extinta sem resolução de mérito, prática já muitas vezes utilizada com o intuito de burlar o princípio do juiz natural.

No entanto, considerando a existência de alteração na competência dos Núcleos de Justiça 4.0, não há como ser reconhecida a prevenção do 6º Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para o julgamento da demanda.

Isto posto, não merecem ser acolhidos os fundamentos trazidos pelo Juízo suscitante.

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer do conflito de competência e determinar o processamento da ação nº 5003236-12.2024.4.02.5117** pela 3ª Vara Federal de São Gonçalo, que é o Juízo suscitante. Considerando-se que os autos já se encontram na 3ª Vara Federal de São Gonçalo, não é necessário determinar a redistribuição. Oficiem-se os Juízos suscitante e suscitado para ciência. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

5091902-37.2024.4.02.5101

510014814220 .V5